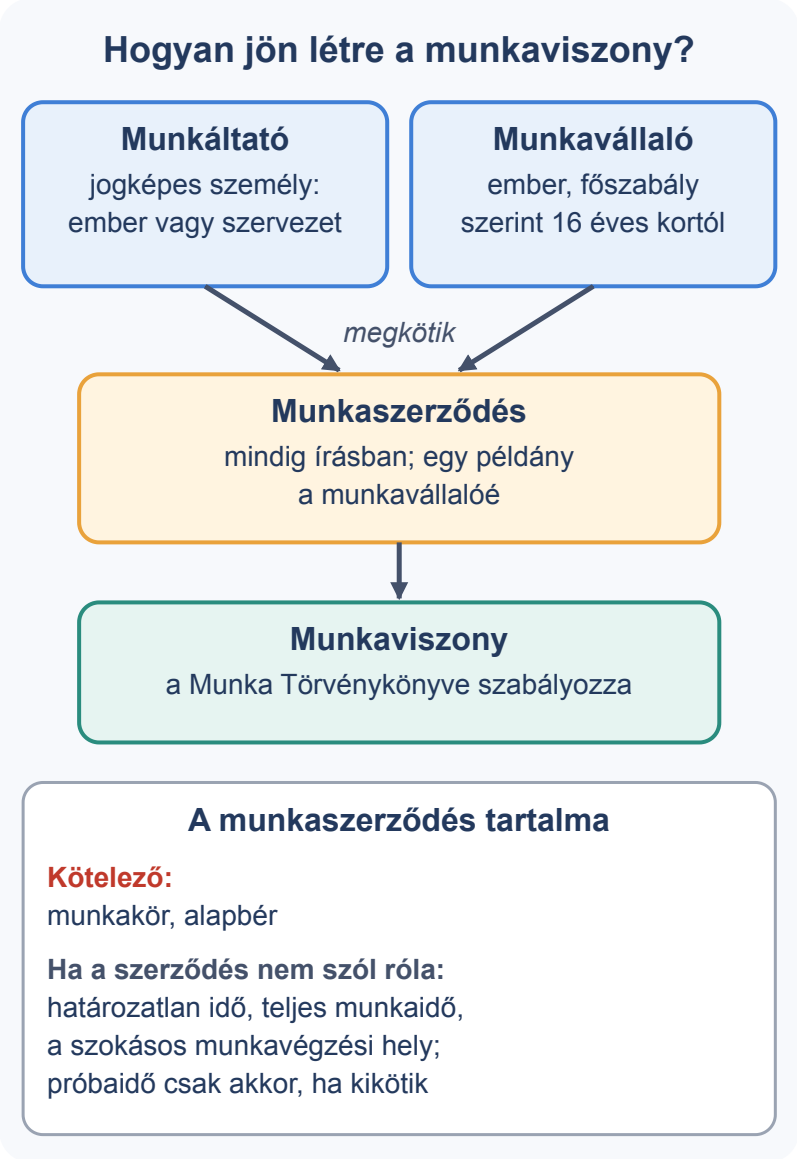


> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - A **munkaviszony** a munkáltató és a munkavállaló között jön létre, a **munkaszerződés** megkötésével; a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) szabályozza.
> - **Munkáltató:** jogképes személy (ember vagy szervezet, például egy cég). **Munkavállaló:** természetes személy (ember), aki főszabály szerint betöltötte a 16. évét (iskolai szünetben a 15 éves, nappali tagozatos diák is lehet).
> - A munkaszerződést **mindig írásba kell foglalni**, és egy példányát a munkáltató átadja a munkavállalónak. Ha az írásba foglalás elmarad, a szerződés érvénytelenségére **csak a munkavállaló** hivatkozhat, **a munkába lépéstől számított 30 napon belül**.
>
> ⚠️ gépi javítás
> - A szerződés pontjai: munkakör, alapbér, tartam (határozott vagy határozatlan), munkavégzés helye, napi munkaidő, próbaidő. A törvény szerint ebből csak a **munkakör és az alapbér kötelező**; a többire alapszabály vonatkozik.
>
> ⚠️ gépi javítás
> - A munkáltató a munkaviszony kezdetétől számított **7 napon belül** írásban tájékoztatja a munkavállalót (Mt. 46. §), például a napi munkaidő tartamáról és a beosztás kereteiről, a bérről és a juttatásokról, a szabadságról és a felmondási időről.
>
> ⚠️ gépi javítás

Ha megtaláltad az állást (lásd pályaválasztás és álláskeresés), a következő lépés a munkaviszony. A munkaviszony a munkavállaló és a munkáltató között jön létre, a munkaszerződés megkötésével. Magyarországon a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) szabályozza. A fizetésről a bruttó és nettó bér oldal szól.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> A **munkaviszony** az a jogi kapcsolat, amelyben az egyik fél (a munkavállaló) dolgozik, a másik (a munkáltató) pedig bért fizet érte. A **Munka Törvénykönyve** (röviden: Mt.) az a törvény, amely leírja a munkavállalók és a munkáltatók jogait és kötelességeit. A "2012. évi I. törvény" a jogszabály hivatalos azonosítója: a 2012-ben elfogadott első törvény.
>
> 💡 gépi magyarázat



Hogyan jön létre a munkaviszony?

🗓️ Óra: szept. 23., szept. vége

- A munkavállaló és a munkáltató között jön létre.
- Alapja: a munkaszerződés megkötése.
- Formája: kötelezően írásba kell foglalni.
- A Munka Törvénykönyve szabályozza (2012. évi I. tv.).
- Munkaviszony létesítéséhez tehát két félre van szükség:

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- Munkáltató lehet az a személy vagy cég, aki jogképes, vagyis jogosult munkaszerződés megkötésére.
- Munkavállaló pedig az a természetes személy lehet, aki a 16. életévét betöltötte.

A vezető és a munkáltató nem ugyanaz. Egy üzem részlegvezetője is munkavállaló, csak ő a beosztottjai felettese; a munkáltató az, akivel mindannyian a munkaszerződést kötötték, például az üzemet működtető cég vagy annak tulajdonosa.

> A **természetes személy** ember. A **jogi személy** a jog által önálló jogalanynak elismert szervezet, például egy gazdasági társaság vagy egy egyesület; nem minden szervezet cég. A **jogképesség** azt jelenti, hogy valakinek jogai és kötelezettségei lehetnek: minden ember jogképes, és a jogi személyek is azok. Munkavállaló csak ember lehet, munkáltató ember vagy jogképes szervezet is.[1]
>
> 💡 gépi magyarázat

> A 16 éves korhatár alól van kivétel: iskolai szünetben (például nyári munkára) a 15. életévét betöltött, nappali tagozaton tanuló diák is köthet munkaszerződést. Kiskorú (18 év alatti) munkaszerződéséhez a törvényes képviselő, általában a szülő hozzájárulása is kell. A 18 év alatti munkavállalót a törvény külön védi, például nem dolgozhat éjszaka és túlórában, és napi munkaideje legfeljebb 8 óra. Speciális kulturális, művészeti, sport- és hirdetési foglalkoztatásra további kivételes szabályok vannak.[1]
>
> ➕ gépi kiegészítés

A munkaszerződés

- A munkaszerződést mindig írásba kell foglalni, és egy példányt át kell adni a munkavállalónak. Ez a munkáltató kötelezettsége. Ha az írásba foglalás elmarad, a munkavállalónak csak a munkába lépéstől számított 30 napja van arra, hogy emiatt a szerződés érvénytelenségére hivatkozzon.[1]
- A munkaszerződés tartalma (ebből csak a munkakör és az alapbér kötelező):[1]

  ⚠️ gépi javítás
  - A munkavállaló munkakörét
  - A munkavállaló alapbérét
  - A munkaviszony tartamát (határozott vagy határozatlan idejű)
  - A munkavégzés helyét
  - A napi munkaidőt (teljes vagy részmunkaidő)
  - A próbaidő hosszát

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> Mit jelent az **érvénytelenségre hivatkozni**? Egy szerződés érvénytelen, ha olyan hiba van benne (például hiányzik az előírt írásbeli forma), ami miatt a jog nem fogadja el rendes, érvényes szerződésnek. Ha a munkavállaló erre hivatkozik, a munkáltatónak azonnal meg kell szüntetnie a munkaviszonyt, hacsak a hibát (itt: az írásba foglalás hiányát) nem pótolják. Az addig ledolgozott időre a munkavállaló jogai, például a bére, ilyenkor is megilletik, mintha a szerződés érvényes lett volna. Mivel az írásba foglalás a munkáltató kötelessége, a hiba az ő oldalán van: ezért annyi időre járó **távolléti díjat** is ki kell fizetnie, amennyi a munkáltatói felmondás esetén járna. A távolléti díj munkavégzés nélkül járó, törvényi szabályok szerint számított díjazás. Munkáltatói felmondásnál a munkaviszony a felmondási idő végén szűnik meg; a felmondási idő a felmondás és a munkaviszony vége közötti időszak, legalább 30 nap. Ha a feltételei megvannak, végkielégítést is fizet.[1]
>
> Miért jó ez a szabály? Az írásba foglalás a munkavállalót védi: papíron van, milyen munkáért mennyi bért kap, és vita esetén meg tudja mutatni, miben állapodtak meg. Ezért csak ő hivatkozhat a hiányára, a munkáltató nem.
>
> 💡 gépi magyarázat

Mit jelentenek a munkaszerződés pontjai?

Tartalom	Jelentése
munkakör	milyen munkát végez a munkavállaló
alapbér	a szerződésben megállapított, időre (például hónapra vagy órára) meghatározott bruttó alapösszeg, lásd bruttó és nettó bér
a munkaviszony tartama	**határozott** idejű (előre meghatározott időtartamra szól, például egy dátumig vagy más alkalmas módon meghatározott végpontig) vagy **határozatlan** idejű (nincs előre megadott vége)
a munkavégzés helye	hol kell dolgozni
napi munkaidő	**teljes** munkaidő (általában napi 8 óra) vagy **részmunkaidő** (ennél rövidebb)
próbaidő hossza	kezdeti időszak, amikor bármelyik fél írásban, indoklás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt

💡 gépi magyarázat: a "Jelentése" oszlop[1]

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> A törvény szerint a hat pontból csak kettőben **kötelező** megállapodni: a **munkakörben** és az **alapbérben**. A többi pontra alapszabály vonatkozik, ha a szerződés nem rendelkezik róla: a munkaviszony határozatlan idejű, a munkaidő teljes, a munkavégzés helye pedig ott van, ahol a munkát szokásosan végzik. A próbaidő nem kötelező; ha kikötik, legfeljebb 3 hónap. Kollektív szerződés alapján legfeljebb 6 hónap lehet; a kollektív szerződés a munkáltató (vagy a munkáltatók szervezete) és a szakszervezet közötti, a munkafeltételekről szóló megállapodás. Legfeljebb 12 hónapos határozott idejű munkaviszonynál a próbaidőt a munkaviszony hosszához arányosan rövidebbre kell szabni.[1]
>
> ⚠️ gépi javítás

> Egy kitalált példa, hogyan nézhet ki ez a gyakorlatban. Egy pékség felvesz egy eladót. A szerződésben ez áll: munkakör: bolti eladó; alapbér: havi bruttó összeg forintban; határozatlan idejű; munkavégzés helye: a pékség boltja; teljes munkaidő, napi 8 óra; próbaidő: 3 hónap. Ha az első hónapban kiderül, hogy a munka nem neki való, a próbaidő alatt bármelyik fél írásban, indoklás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt.
>
> 💡 gépi magyarázat

A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége

🗓️ Óra: szept. vége

- Az Mt. 46. §-ában szerepelnek a munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettségei.
- A munkáltató a munkaviszony kezdetétől számított 7 napon belül köteles tájékoztatni a munkavállalót:[1]

  ⚠️ gépi javítás
  - A napi munkaidő tartamáról és a beosztás kereteiről: mely napokra osztható be munka, mikor kezdődhet és végződhet a napi munkaidő, továbbá a túlóra lehetséges tartamáról és a munkáltató tevékenységének sajátos jellegéről.[1]

    ⚠️ gépi javítás
  - Az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról (pótlékok, cafeteria)
  - A munkabér-elszámolás módjáról (hogyan számolják el a bért)[1]

    ⚠️ gépi javítás
  - A munkakörbe tartozó feladatokról (munkaköri leírás)
  - A rendes szabadság mértékéről, számítási módjáról, kiadási szabályairól
  - A felmondási idő megállapításának szabályairól
  - Hogy a munkavállaló kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e
  - Ki a munkáltatói jogkör gyakorlója

A munkáltatónak arról is írásban tájékoztatnia kell a munkavállalót, milyen gyakran fizeti a munkabért, és melyik napon.[1]

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A tájékoztatás határideje a hatályos törvény szerint **7 nap**. 2023. január 1. előtt 15 nap volt; a törvény akkori módosítása rövidítette le 7 napra, ezért régebbi leírásokban még a 15 nap szerepel.[2][3]

⚠️ gépi javítás

A tájékoztatáshoz kapcsolódó fogalmak:

- **A beosztás keretei:** milyen napokra, milyen lehetséges kezdő és befejező időponttal osztható be munka. A konkrét **munkaidő-beosztás** ezzel szemben azt mondja meg, melyik napon hánytól hányig kell dolgozni; a kettő nem ugyanaz.
- **A munkáltató tevékenységének sajátos jellege:** például a heti legalább 80 órán át végzett, **több műszakos** tevékenység vagy a munkaszervezéstől függetlenül az év egy időszakához kötött, **idényjellegű** működés. Ezek befolyásolják a munkaidő beosztásának szabályait.[1]
- **Pótlék:** az alapbéren felül járó többletbér, például éjszakai munkáért vagy túlóráért.
- **Cafeteria:** a munkáltató által adott, bérnek nem számító juttatások csomagja, amelyből a munkavállaló választhat.
- **Jelenléti ív:** a ledolgozott napokat és órákat rögzítő nyilvántartás; adatot adhat a bérszámfejtéshez, de önmagában nem határozza meg a bérelszámolás módját.
- **Munkaköri leírás:** az irat, amely felsorolja, milyen feladatok tartoznak a munkakörbe.
- **Rendes szabadság:** a munkavállalónak évente járó fizetett szabadság.
- **Felmondási idő:** a felmondás és a munkaviszony vége közötti időszak (lásd fent).
- **Kollektív szerződés:** a munkáltató (vagy a munkáltatók szervezete) és a szakszervezet megállapodása; ha a munkáltatóra vonatkozik, a nála dolgozó munkavállalókra is.
- **A munkáltatói jogkör gyakorlója:** az a személy, aki a munkáltató nevében dönt, például felvesz, utasít vagy felmond; egy cégnél gyakran az ügyvezető.

Amiben a felek a munkaszerződésben már kifejezetten megállapodtak, arról nem kell külön tájékoztatást adni. A tájékoztatás azt pótolja, ami a szerződésből kimaradt, de a munkavállalónak tudnia kell.[1]

💡 gépi magyarázat

A munkaszerződés módosítása

🗓️ Óra: szept. vége, okt. 7.

Ha megváltoznak a körülmények, a munkaszerződés módosítható. A módosítást bármelyik fél kezdeményezheti, de csak a másik fél beleegyezésével, közös megegyezéssel jöhet létre.[1]

Mi változhat például a szerződésben?

- Az alapbér: az alapbér emelése is a szerződés módosítása (a felek megállapodnak róla), hiszen az alapbér a szerződés kötelező pontja.
- A munkaidő: a részmunkaidős munkavállaló ezentúl teljes munkaidőben dolgozik (vagy fordítva). Ezt is bármelyik fél kezdeményezheti.

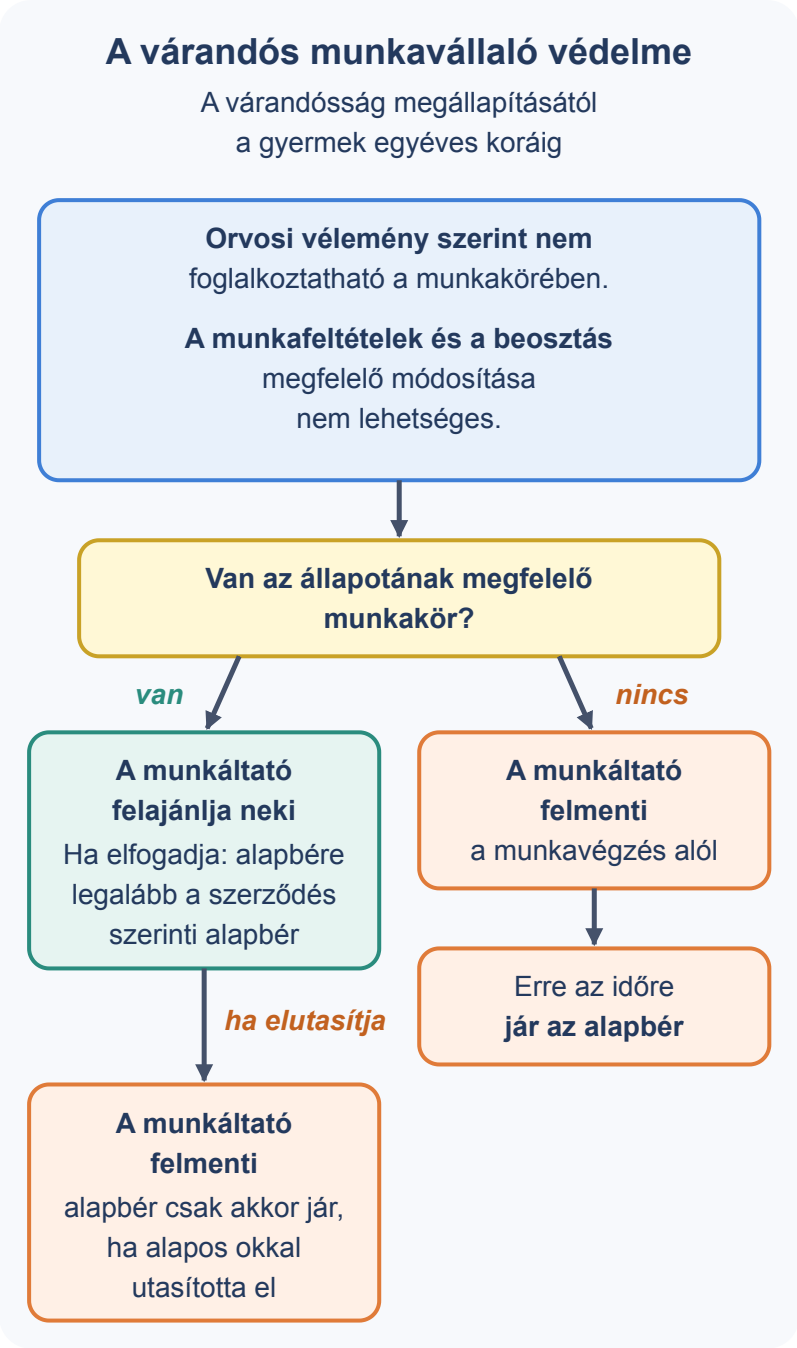
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> A munkáltató tájékoztatja a dolgozókat az elérhető teljes vagy részmunkaidős, távmunkás és határozatlan idejű foglalkoztatási lehetőségekről, a munkaköröket is megnevezve. E tájékoztatás alapján, a munkaviszony első hat hónapja után a munkavállaló írásban, indoklással kérheti a szerződése módosítását, például hogy részmunkaidőről teljes munkaidőre (vagy fordítva) váltson; a kérésben azt is megadja, mikortól kéri a változást. A munkáltató 15 napon belül írásban válaszol, és ha elutasítja a kérést, meg kell indokolnia. Elfogadni általában nem köteles. Kivétel: aki négyévesnél fiatalabb gyermeket nevel (három vagy több gyermeknél hatévesnél fiatalabbat), annak a kérésére a munkáltató köteles a szerződést a teljes munkaidő felének megfelelő részmunkaidőre módosítani.[1]
>
> ➕ gépi kiegészítés

Két eset, amikor a törvény külön kötelezettséget ír elő a munkáltatónak:

- Az Mt. 127-132. §-ában meghatározott távollét, például a szülési szabadság vagy a gyermek gondozására igénybe vett fizetés nélküli szabadság után a munkáltató **ajánlatot tesz a munkabér módosítására**. Az azonos munkakörű dolgozóknál időközben megvalósult átlagos éves béremelést veszi alapul; ha nincs ilyen dolgozó, a munkáltatónál megvalósult átlagot. Ez nem minden hosszabb távollétre vonatkozó automatikus béremelés.[1]
  ⚠️ gépi javítás
- A várandósság megállapításától a gyermek egyéves koráig, ha a munkavállaló orvosi vélemény alapján nem foglalkoztatható a munkakörében, **először a munkafeltételek és a munkaidő-beosztás megfelelő módosítását kell megvizsgálni**. Ha ez nem lehetséges, az egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani. Ha megfelelő foglalkoztatása nem lehetséges, fel kell menteni a munkavégzés alól. A felmentés idejére alapbér jár, kivéve, ha a felajánlott megfelelő munkakört alapos ok nélkül utasítja el.[14]
  ⚠️ gépi javítás

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A gyermekgondozási távolléttől külön kell választani a pénzbeli ellátást. A **GYES** mai neve **gyermekgondozást segítő ellátás**. Önmagában nem jelenti azt, hogy a szülő nem dolgozhat: a szülőre vonatkozó általános szabály szerint a gyermek féléves korától munka mellett is folyósítható. Az ellátás és a gyermekgondozás miatti munkajogi távollét tehát nem ugyanaz.[5] A várandós munkavállalóra vonatkozó szabály a várandósság megállapításától a gyermek egyéves koráig érvényes. Ha a munkavállaló elfogadja a felajánlott munkakört, annak az alapbére jár neki, de legalább annyi, mint a szerződése szerinti alapbér.[14]

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> A munkafeltételek és a beosztás megfelelő módosításának lehetetlensége esetén a megfelelő munkakör felajánlását, illetve ha a megfelelő foglalkoztatás nem lehetséges, a felmentést a törvény a várandós munkavállalóra írja elő. A felmentésre alapbér jár, kivéve a megfelelő munkakör alapos ok nélküli elutasítását. Ez a védelem a várandósság megállapításától a gyermek egyéves koráig érvényes; nem vonatkozik minden egészségkárosodásra. Ha más munkavállaló egészségi állapota változik meg, például tartósan beteg lesz vagy látáskárosodást szenved, a munkáltató köteles ehhez megfelelően módosítani a munkafeltételeit és a munkaidő-beosztását. Ha ez nem elég, és másik munkakör kellene, ahhoz a szerződés módosítása, vagyis a felek megállapodása kell: általános munkakör-felajánlási kötelezettség nincs.[1] Kivétel például: aki megváltozott munkaképessége miatt rehabilitációs ellátást kap (vagyis az egészsége tartósan romlott, és az állam pénzzel és szolgáltatásokkal segíti, hogy újra dolgozni tudjon), annak a munkaviszonyát a munkáltató egészségi okból csak akkor szüntetheti meg felmondással, ha nem tud neki az állapotának megfelelő munkakört felajánlani, vagy ő a felajánlottat alapos ok nélkül nem fogadja el. Hasonló védelem jár az öregségi nyugdíjkorhatár előtti öt évben lévő munkavállalónak, és a gyermeke hároméves koráig az anyának vagy a gyermekét egyedül nevelő apának is: a képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból csak akkor bocsátható el felmondással, ha nincs olyan betöltetlen munkakör, amely a képzettségének és gyakorlatának megfelel, vagy az erre szóló ajánlatot elutasítja.[16]
>
> ⚠️ gépi javítás

A munkáltató és a munkavállaló kötelezettségei

🗓️ Óra: | szept. vége

A munkaviszonyban mindkét félnek kötelezettségei vannak.[1]

A munkáltató kötelezettségei	A munkavállaló kötelezettségei
a munkavállalót a szabályoknak megfelelően foglalkoztatja	a munkáltató által megjelölt helyen és időben megjelenik
biztosítja a munkához szükséges feltételeket	munkára képes állapotban jelenik meg
megtéríti a munkavállaló munkával összefüggő, indokolt költségeit	a munkaidő alatt a munkáltató rendelkezésére áll
a dolgozó testi alkatának, fejlettségének és egészségi állapotának megfelelő munkát ad; biztosítja az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzést[1] ⚠️ gépi javítás	a munkáját személyesen, a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal végzi
	betartja a szabályokat, előírásokat és utasításokat
	a munkakörhöz szükséges bizalomnak megfelelően viselkedik
	együttműködik a munkatársaival

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Kik között és mivel jön létre a munkaviszony?

2. Ki lehet munkáltató, és ki lehet munkavállaló? Munkáltató-e egy üzem részlegvezetője?

3. Milyen formában kell megkötni a munkaszerződést, és mi történik, ha ez elmarad?

4. Sorold fel, mit tartalmazzon a munkaszerződés! Melyik kettő kötelező a törvény szerint?

5. Mi a próbaidő, és legfeljebb milyen hosszú lehet?

6. Melyik paragrafus írja elő a munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettségét, mennyi időn belül kell tájékoztatnia, és miről?

7. Hogyan lehet módosítani a munkaszerződést? Mondj rá egy példát!

8. Mondj három-három kötelezettséget a munkáltató és a munkavállaló oldaláról!

> ## Nyitott kérdések
>
> Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ
>
> 1. **Átvezetted a pontosításokat a füzetedbe?** Javítsd a füzetedben is: a munkaszerződésben csak a munkakör és az alapbér kötelező, a többi pontra alapszabály is vonatkozhat; a munkáltató írásbeli tájékoztatásának határideje a munkaviszony kezdetétől számított 7 nap; a várandósság megállapításától a gyermek egyéves koráig, orvosi vélemény szerinti alkalmatlanságnál előbb a munkafeltételek és a beosztás megfelelő módosítását kell megvizsgálni; ha ez nem lehetséges, megfelelő munkakört kell felajánlani. Ha megfelelő foglalkoztatás nem lehetséges, felmentés jár alapbérrel, kivéve a megfelelő munkakör alapos ok nélküli elutasítását. Ez nem minden egészségkárosodásra vonatkozó szabály. Addig is ezekkel a pontosításokkal tanulj, és jelezd, ha javítottad.

Források

1. 2012. évi I. törvény, a munka törvénykönyve (ellenőrizve: 2026-10-15). ↩ ↩[2] ↩[3] ↩[4] ↩[5] ↩[6] ↩[7] ↩[8] ↩[9] ↩[10] ↩[11] ↩[12] ↩[13] ↩[14] ↩[15] ↩[16] ↩[17] ↩[18] ↩[19] ↩[20] ↩[21] ↩[22] ↩[23] ↩[24]

2. Adózóna: Mt. szerinti tájékoztatási kötelezettség: jelentősen bővülő tartalom, rövidebb határidő (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩

3. Adózóna: Így kell átalakítani a munkaviszony létesítését követő munkáltatói tájékoztatást (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩

4. Adózóna: Várandós munkavállalók foglalkoztatása (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩ ↩[2]

5. Magyar Államkincstár: Gyermekgondozást segítő ellátás - GYES (ellenőrizve: 2026-10-15). ↩

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

6. Adózóna: Egészségileg alkalmatlan munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése (ellenőrizve: 2026-10-10). ↩

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Kik között és mivel jön létre a munkaviszony?

A munkavállaló és a munkáltató között, a munkaszerződés megkötésével. Formája: kötelezően írásba kell foglalni. A Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) szabályozza.

2. Ki lehet munkáltató, és ki lehet munkavállaló? Munkáltató-e egy üzem részlegvezetője?

Munkáltató az a személy vagy cég lehet, aki jogképes, vagyis jogosult munkaszerződés megkötésére. Munkavállaló az a természetes személy (ember) lehet, aki a 16. életévét betöltötte; iskolai szünetben a 15 éves, nappali tagozatos diák is. Az üzem részlegvezetője nem munkáltató: ő is munkavállaló, csak a beosztottjai felettese; a munkáltató az, akivel a munkaszerződést kötötték, például az üzemet működtető cég vagy annak tulajdonosa. Lásd: hogyan jön létre a munkaviszony.

3. Milyen formában kell megkötni a munkaszerződést, és mi történik, ha ez elmarad?

Mindig írásban, és egy példányát át kell adni a munkavállalónak; ez a munkáltató kötelessége. Ha az írásba foglalás elmarad, a szerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló hivatkozhat, a munkába lépést követő 30 napon belül. Ha hivatkozik rá, a munkaviszonyt meg kell szüntetni, hacsak az írásba foglalást nem pótolják; az addig végzett munkáért járó bér ekkor is megilleti. Mivel az írásba foglalás elmaradása a munkáltató mulasztása, a megszüntetéskor annyi időre járó távolléti díjat is fizet, amennyi a munkáltatói felmondás esetén járna. Ez törvényi szabályok szerint számított, munkavégzés nélkül járó díjazás.[1]

💡 gépi magyarázat

4. Sorold fel, mit tartalmazzon a munkaszerződés! Melyik kettő kötelező a törvény szerint?

A munkavállaló munkakörét, alapbérét, a munkaviszony tartamát (határozott vagy határozatlan idejű), a munkavégzés helyét, a napi munkaidőt (teljes vagy részmunkaidő) és a próbaidő hosszát. A törvény szerint a munkakörben és az alapbérben kötelező megállapodni; a többire alapszabály vonatkozik, ha a szerződés nem rendelkezik róla.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

5. Mi a próbaidő, és legfeljebb milyen hosszú lehet?

Kezdeti időszak, amikor bármelyik fél írásban, indoklás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt. Nem kötelező; ha kikötik, legfeljebb 3 hónap (a munkáltató és a szakszervezet közötti kollektív szerződés alapján legfeljebb 6). Legfeljebb 12 hónapos határozott idejű munkaviszonynál arányosan rövidebb.

6. Melyik paragrafus írja elő a munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettségét, mennyi időn belül kell tájékoztatnia, és miről?

A Munka Törvénykönyve 46. §-a. A munkáltató a munkaviszony kezdetétől számított 7 napon belül köteles tájékoztatni a munkavállalót: a napi munkaidő tartamáról és a beosztás kereteiről (beosztható napok, lehetséges kezdő és befejező időpontok, túlóra lehetséges tartama, a munkáltató tevékenységének sajátos jellege); az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról (pótlékok, cafeteria); a munkabér-elszámolás módjáról; a munkakörbe tartozó feladatokról (munkaköri leírás); a rendes szabadság mértékéről, számítási módjáról, kiadási szabályairól; a felmondási idő megállapításának szabályairól; arról, hogy a munkavállaló kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e; és arról, ki a munkáltatói jogkör gyakorlója. Arról is, milyen gyakran és melyik napon fizetik a bért.

7. Hogyan lehet módosítani a munkaszerződést? Mondj rá egy példát!

Ha a körülmények változása indokolja, bármelyik fél kezdeményezheti, de a másik félnek bele kell egyeznie: csak közös megegyezéssel módosítható. Példa: az alapbér emelése, vagy hogy a részmunkaidős munkavállaló ezentúl teljes munkaidőben dolgozik; ezt is bármelyik fél kezdeményezheti. Külön szabály: az Mt. 127-132. § szerinti távollét, például gyermekgondozási fizetés nélküli szabadság után a munkáltató bérmódosítási ajánlatot tesz. A mérce az azonos munkakörű dolgozók időközbeni átlagos éves béremelése, ilyen dolgozók hiányában a munkáltatói átlag. Másik külön szabály: a várandósság megállapításától a gyermek egyéves koráig, orvosi vélemény szerinti alkalmatlanságnál előbb a munkafeltételek és a beosztás módosítását kell megvizsgálni. Ha ez nem lehetséges, megfelelő munkakört kell felajánlani. Ha megfelelő foglalkoztatás nem lehetséges, felmentés jár, alapbérrel; az alapbér nem jár, ha a megfelelő munkakört alapos ok nélkül utasítja el.[1]

⚠️ gépi javítás

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

8. Mondj három-három kötelezettséget a munkáltató és a munkavállaló oldaláról!

> A munkáltató például a szabályoknak megfelelően foglalkoztat, biztosítja a munkához szükséges feltételeket, és megtéríti a munkavállaló indokolt költségeit. A munkavállaló például a megjelölt helyen és időben, munkára képes állapotban jelenik meg, a munkaidő alatt rendelkezésre áll, és együttműködik a munkatársaival.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/